



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
DIREITO PROCESSUAL COLETIVO
EDILSON VITORELLI
AULA 6

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: Liquidação e cumprimento

1. Concurso de créditos: Direitos individuais homogêneos X direitos difusos e coletivos
2. Fluid recovery (ou cy-près)
3. Matriz de danos
4. Infraestruturas para resolução de conflitos (claims resolution facilities)
5. Regime das despesas sucumbenciais

Tema: processo estrutural

1. Litígio coletivo
2. Processo coletivo
3. Litígios estruturais
4. Processos estruturais

Direitos individuais homogêneos

- [...]
- **Opção 1: liquidação e execução individuais**
- **Opção 2: liquidação e execução coletivas**
- **Opção 3: liquidação e execução para o fundo**

Tema 1270, 3 votos pró-execução coletiva, 1 contra

- Voto Min. Zanin: O Ministério Público tem legitimidade para promover a liquidação e a execução da sentença genérica que versa sobre direitos individuais homogêneos em favor das vítimas e/ou seus sucessores quando presente o interesse social, à luz do art. 127, caput, da Constituição Federal, contanto que a liquidação possa ser realizada independentemente de dados ou documentos a serem fornecidos pelos beneficiários.
- Nesses casos, os valores obtidos na execução coletiva referente a direitos individuais homogêneos devem ser destinados diretamente às vítimas ou a seus sucessores, sendo vedada ao legitimado coletivo qualquer forma de gestão ou administração desses montantes e ressalvada a hipótese subsidiária de destinação ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (art. 100, e parágrafo único, da Lei n. 8.078/1998).



Fluid recovery (ou cy-près)

- **Opção 3: liquidação e execução para o fundo**
- **Art. 100.** Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do **art. 82** promover a liquidação e execução da indenização devida.
Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado **pela Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985.**
- A ideia é evitar que o causador do dano se aproprie do benefício, apenas porque as pessoas não se habilitaram.
- **Problemas: dificuldade de definir o valor, dificuldade de fazer com que a condenação retorne para os verdadeiros lesados.**
- Outro problema está no prazo curto (1 ano), fato que acaba por gerar a liquidação e execução antes da prescrição das execuções individuais – dificulta saber o valor que deve ir para o fundo e o que deve ir para as pessoas que se habilitaram

Caso que demonstra essas dificuldades

- "A liquidação do valor devido em execução de ação coletiva realizada com base no **art. 100 do CDC** - nos casos em que os beneficiários são identificados, e a obrigação objeto da decisão é passível de individualização - deve ser realizada por arbitramento, considerando cada um dos contratos. No caso, em **ação civil**

pública, uma **empresa** de arrendamento mercantil foi condenada a restituir aos consumidores, em dobro, os valores referentes às multas cobradas em **percentual superior a 2% decorrentes** do inadimplemento contratual. De início, a Turma, por unanimidade, reconheceu a **legitimidade** do MP para a liquidação e execução de forma subsidiária, quando inertes os beneficiários da decisão em **ação civil pública**, conforme previsto no **art. 100 do CDC**.

“Quanto aos outros pontos, o **Min. Antonio Carlos Ferreira**, no voto- desempate, consignou que deve ser utilizado o instituto da reparação fluida (fluid recovery), diante da decisão judicial que pode ser individualmente executada, mas com a inércia dos interessados em liquidá-la. Caso isso não fosse possível, correria o risco de haver enriquecimento indevido do causador do dano. Quanto à forma de liquidação, registrou que há peculiaridades: todos os beneficiários da decisão são conhecidos e há possibilidade de apurar o valor efetivamente devido com base nos critérios fixados judicialmente. Nesse contexto, em respeito ao princípio da menor onerosidade da execução (**art. 620 do CPC**), havendo possibilidade de calcular com precisão o valor devido, a liquidação deve ser realizada por arbitramento (**arts. 475-C, II, e 475-D, do CPC**). Ademais, a liquidação com base em cada um dos contratos é a que prestigiará o decidido no título executivo. [**REsp 1.187.632-DF**](#), Rel. originário **Min. João Otávio de Noronha**, Rel. para acórdão **Min. Antonio Carlos Ferreira**, julgado em 5/6/2012.

Decisão mais adequada: eficácia mandamental da sentença condenatória

- “Lembre-se que, do fato incontroverso de os consumidores individuais poderem propor execuções individuais não se pode extrair a conclusão de que seja vedado ao Juízo determinar que o Banco devedor efetue, ele próprio, o depósito dos valores nas contas de seus clientes, até porque seria contraditório imaginar que, do fato de alguém ter direito não seria congruente imaginar a impossibilidade de determinação para a satisfação desse direito. Casos discrepantes da normalidade - como o de não haver mais conta de algum interessado no Banco – serão resolvidos individualmente, de acordo com as circunstâncias de cada caso. O que não faria sentido é, tratando-se de estabelecimento que lida com moeda corrente e, portanto, espécie de bem preferente, mesmo na ordem da penhorabilidade, dar início a execução, para que viesse a criar-se novo longo processo, reabrindo-se todas as instâncias recursais, para, ao final, pagar o que, afinal de contas, já deve ser feito de imediato pela forma mais simples, que é a determinada pelo Juízo. 14. O julgamento evita, permita-se a expressão, a "judicialização a varejo" de execuções multitudinárias, como o que vem sendo observado no Brasil, a produzir verdadeira inviabilização do próprio serviço judiciário. Observa-se no caso o que, em regra, se faz no mundo, ou seja, proclamada a tese jurídica, ou reconhecida a questão fática, por intermédio da "**Class Action**" (USA), ou instituto assemelhado, não se exige que cada um dos milhares de beneficiários do julgamento coletivo promova sua ação individual, mas, sim, ao contrário, segue-se o cumprimento do julgado por atividade direta da entidade atingida pelo julgamento, seja mediante atuação da entidade responsável, no obrigatório cumprimento automático do julgado, seja por ação de medida de coerção indireta -- geralmente por intermédio de órgão setorial, público ou privado, do setor”. REsp 767.741-PR, rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 24.08.10

Determinação de cumprimento da sentença da ação civil pública, no tocante à lesão aos participantes do "**LIG-MIX**", pelo período de duração dos acréscimos indevidos:

- a) por danos materiais, individuais por intermédio da devolução dos valores efetivamente cobrados em telefonemas interurbanos e a telefones celulares;
- b) por danos morais, individuais mediante o **desconto de 5%** em cada conta, já abatido o valor da devolução dos participantes de aludido plano, por período igual ao da duração da cobrança indevida em cada caso;
- c) por dano moral difuso mediante prestação ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados do Estado de Santa Catarina;
- d) realização de levantamento técnico dos consumidores e valores e à operacionalização dos descontos de ambas as naturezas;
- e) informação dos descontos, a título de indenização por danos materiais e morais, nas contas telefônicas.

6. Recurso Especial improvido, com determinação (n. 5 supra).

(REsp 1291213/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2012, DJe 25/09/2012)

Matriz de danos

- Criar um gradiente de prejuízos para realizar liquidação por estimativa
- Estimando prejuízos causados a grupos de pessoas
- A partir disso determinar o pagamento pelo réu, sem necessidade de liquidação individuais, para cada vítima
- Esse sistema é importante, pois em situações de grandes desastres ambientais há dificuldade probatória para as vítimas
- Ex. utiliza-se dados populacionais para realizar uma estimativa do que a população da região possui – quanto um pescador ganhava em média ao pescar no rio Doce no caso da Vale

Fluid recovery (ou cy-près)

- A expressão significa “o mais perto possível”
- Seria essa a expressão mais adequada para o art. 100 do CDC
- A fluid recovery, efetivamente como é nos EUA, é a reparação para o grupo, genericamente considerado, em vez de fazer a reparação para cada membro individualmente (ex. caso dos táxis de São Francisco – adulteração de taxímetro – como não era possível saber quanto foi efetivamente o dano, estabeleceu-se que os táxis dessa empresa que adulterava o taxímetro rodassem por um tempo cobrando um valor menor do que o normal – acaba por reparar o grupo e não os efetivamente lesados)
- Fato análogo no Brasil foi o da linha de trem no RJ em que ficou estabelecido a distribuição de 30 mil bilhetes gratuitos para determinado ramal em que ocorreu acidente de trem – não reparou quem foi sofreu prejuízo no dia do acidente, mas sim o grupo

Infraestruturas para resolução de conflitos (claims resolution facilities)

- Zaneti e Cabral traduziram o termo como “entidades de infraestrutura específica”:
- “Pode-se dizer que as claims resolution facilities são entidades ou mais genericamente infraestruturas criadas para processar, resolver ou executar medidas para satisfazer situações jurídicas coletivas que afetam um ou mais grupos de pessoas, que judicialmente seriam tratadas como milhares de casos individuais, casos repetitivos e ações coletivas”.
- Veja que a resolução é **extrajudicial**
- EUA utilizou para o 11 de setembro e para o desastre no golfo do México
- Exemplo brasileiro: caso Rio Doce, Fundação Renova – teve um final ruim, mas ainda não se sabe se foi diante do caso ou da forma de utilização. Diversos problemas como a interferência do poluidor na fundação, para redução de custos, problemas humanos como a necessidade do dano para que a entidade exista, ou seja, a entidade não tem interesse que haja a total reparação do dano, pois então ela seria extinta
- O ônus está no fato de colocar outra pessoa para resolver o conflito criado por um terceiro que foi o efetivo causador do dano: esse terceiro acaba “lavando as mãos” deixando o problema para quem vai resolver extrajudicialmente

Resumo

Reparações de natureza coletiva	Reparações de natureza individual
Execução de obrigação de fazer, pelo legitimado	Execução pelos indivíduos lesados, ainda que não filiados ao sindicato ou associação
Execução de obrigação de pagar, pelo legitimado, com destinação para fundos	Execução, pelo legitimado, das quantias já liquidadas individualmente
Execução de obrigação de pagar, pelo legitimado, para finalidades específicas, determinadas na sentença/acordo	Execução coletiva, pelo legitimado, em benefício dos indivíduos (?)
Execução coletiva, de reparação fluida, em favor do grupo, sem individualização dos integrantes	Execução coletiva, para o fundo, dos valores não reclamados

Bloco 2

Regime das despesas sucumbenciais

- **LACP, Art. 18.** Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.
- **LAP, Art. 12.** A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado.
- **Art. 13.** A sentença que, apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas.

- **Essas normas são aplicáveis a todo o microsistema**: só há pagamentos de custas e honorários em caso de má-fé, seja quem for o autor coletivo.
- Reitera-se: como o legitimado no Brasil litiga direito alheio não há proveito para si, não fazendo sentido o pagamento de custas em caso de derrota na ação
- A controvérsia está no fato de incentivar ou não as associações a litigar, ou estimular advogado a assumir o patrocínio de ações, para que ao final haja o ganho de honorários. Nessa seara, tem-se o caso do Carrefour do RS em que houve a morte de um cidadão espancado por seguranças; associações de fora do RS ingressaram na ação e pediram honorários; o juiz concordou e fixou honorários em 3 milhões; houve recurso quanto ao valor dos honorários (já que o acordo era de 115 milhões) por parte das associações, bem como por parte do Carrefour tendo em vista que não havia honorários tratados no acordo; o TJ-RS acatou a tese do Carrefour
- O professor entende que não deve haver essa hipótese, pois acabaria por caracterizar situação oposta da questão das custas: a associação não teria despesa ao perder, mas teria lucro ao ganhar, gerando superestímulo a litigância coletiva (caso a cobrança de custas fosse possível, o legitimado coletivo não ganharia nada em caso de sucesso, mas se perdesse pagaria custas, gerando desestímulo a litigância coletiva)
- Lembre-se que nos EUA o processo é bem caro, por isso lá é viável o ganho em caso de sucesso, já que acaba por ter equilíbrio

STF, Tema 1382



“definir a possibilidade ou não de o Ministério Público ser condenado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios ante (a) o seu papel constitucional de defesa do patrimônio público, que deve exercê-lo com autonomia, independência e imparcialidade; e (b) o fato de que, quando vencedor na demanda, ao Parquet é vedado o recebimento de custas e honorários”.

Caso: MPSP condenado em sucumbência em razão de uma execução desfeita. Tese: “Afirma que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “não se admite a condenação do Ministério Público ao pagamento de custas e despesas processuais, nem tampouco em honorários advocatícios, conforme previsto, como regra geral, no art. 85 e seus §§, do CPC”, pois “se o Parquet não pode receber tais encargos quando vencedor, por simetria, lógica processual e razoabilidade, não pode pagá-los quando vencido” (Doc. 19, fl. 9).

Assim, conclui que “nos casos de improcedência da ação, o Parquet, em nenhuma hipótese, poderá ser condenado a pagar honorários advocatícios e/ou custas e emolumentos - assim como também jamais poderá recebê-los”

Tema: processo estrutural

1) Litígio coletivo é o conflito existente na realidade, que envolve uma multiplicidade de sujeitos, os quais compõem um grupo, uma sociedade. Esse litígio pode ser global, local ou irradiado, de acordo com as variações de complexidade e conflituosidade a ele inerentes;

- Grupo x causador do dano
- Considera-se o grupo generalizante, não importando as características individuais dos componentes
- Globais: dano coletivo relevante, dano individual irrelevante. Baixa conflituosidade, variável complexidade.
- Locais: dano coletivo relevante, mas localizado. Pessoas identificadas sofrem impacto individual relevante, mas há solidariedade entre elas, decorrente de vínculos comunitários, identitários ou da própria lesão.

- Irrradiados: dano coletivo relevante, incidindo de modos e intensidades distintos sobre diversos subgrupos, sem solidariedade entre si.

2) Processo coletivo é o mecanismo processual que a ordem jurídica de um determinado país disponibiliza para resolver litígios coletivos, usualmente por intermédio do ajuizamento de uma demanda civil por um legitimado coletivo, em defesa dos interesses da sociedade. Nem todo litígio coletivo é ou pode ser resolvido por um processo coletivo.

- No Brasil há a ACP, mas esta não pode ser utilizada para conflitos tributários
- Litígios existem na sociedade, distinguindo do processo (que existe no direito)

Blocos 3 e 4

3) Litígios estruturais são litígios coletivos irradiados decorrentes do modo como uma estrutura burocrática, usualmente pública, mas, excepcionalmente, privada, opera. O funcionamento da estrutura é a causa do litígio e da sua alteração depende a solução. Tratar apenas os efeitos do litígio pode trazer resultados aparentes e de curso prazo, mas que não serão duradouros nem significativos. Pelo contrário, é possível que soluções não estruturais agravem o litígio no longo prazo;

- Estrutura como expressão genérica: algum tipo de entidade e que o funcionamento desta é a causa do litígio (ex. política pública, órgão público, empresa privada)
- Ex. de litígios coletivos:
 - No Brasil há muitos, pois a CF/88 trouxe muitos direitos materiais reivindicáveis e a estrutura pública não funciona de forma efetiva para concretizar esses direitos, gerando conflitos com a população
 - Art. 196 da CF com o direito a saúde; art. 198 da CF com o direito a educação;
 - Creche para todas as crianças que deve ser garantida pelo município costuma ter muitas falhas, já que é um dever relativamente novo que antes tinha que ser concretizado pela família
 - Terapêuticas de saúde que não estão incorporadas no sistema de saúde ou que não há estrutura suficiente para satisfazer a demanda de todos
 - Reserva do possível frente ao processo coletivo intervencionista
 - Políticas públicas e a dificuldade de implementação
 - Frente ao argumento da reserva do possível, surgem as ações individuais com o drama humano muito visível e prevalente sobre esse argumento
- nos EUA essa ideia de processo estrutural surgiu a partir de um caso: Brown x Board of education
 - Caso da dessegregação racial das escolas públicas dos EUA
 - A partir da 13ª e 14ª emendas à constituição do país, ao final da guerra civil de 1860, aboliram a escravidão e garantiu a igualdade de todos os cidadãos

- Os estados separatistas, que eram a favor da escravidão, foram minando essas conquistas, especialmente através da suprema corte
 - No caso Plessy v. Ferguson a suprema corte entendeu que essas emendas não proibiram a segregação racial e que haviam apenas exigido igualdade – se fossem tratadas igualmente, poderiam ser mantidas em instalações diferentes (criou-se a doutrina: separados mas iguais)
 - Com o tempo, isso gerou um conflito cada vez mais intenso: a operação dessas entidades gerava consequências desiguais e piores para a população negra e isso foi gerando um conflito jurídico
 - NAACP foi a entidade que realizou diversas dessas litigâncias
 - Após a Segunda Guerra o movimento de litigar sobre a segregação racial em si ganhou mais força; a NAACP focou na causa das crianças diante da empatia que isso gerava, conseguindo em 1954 a primeira decisão judicial em prol dessa ideia de segregação racial como inconstitucional
 - A dúvida foi sobre como implementar essas medidas para acabar com o problema
 - A Suprema Corte acabou por definir que existe o litígio: modo como o sistema escolar está funcionando; mas não disse como resolver
 - Alguns juízes perceberam que o processo civil que iria gerar a dessegregação não seria o comum: a partir disso a doutrina passou a teorizar (viu-se na vida para depois teorizar): “structural injunction”; os juízes chegando perto das partes, marcando audiências para entender os pontos de vistas, participação da comunidade, sem estar claro quem era réu ou autor;
- - Note que no Brasil há um paralelo entre ações coletivas e uma inundação de ações individuais, diferente dos EUA em que há o nascimento de ações coletivas que querem resolver o problema comunitário. Ambos lidam com a mesma questão: inefetividade sistêmica de direitos materiais, mas com essa diferenciação na sua implementação
 - Como semelhança está a questão da intervenção do judiciário na implementação de políticas públicas, trazendo o problema do limite da intervenção. Ademais, ambos os países veem o surgimento do processo estrutural a partir a intenção prática de juízes e membros do MP que vivem esse problema

4) Processos estruturais são demandas judiciais nas quais se busca reestruturar uma instituição pública ou privada cujo comportamento causa, fomenta ou viabiliza um litígio estrutural. Essa reestruturação envolve a elaboração de um plano de longo prazo para alteração do funcionamento da instituição e sua implementação, mediante providências sucessivas e incrementais, que garantam que os resultados visados sejam alcançados, sem provocar efeitos colaterais indesejados ou minimizando-os. A implementação dessa decisão se dá por intermédio de uma execução estrutural, na qual as etapas do plano são cumpridas, avaliadas e reavaliadas continuamente do ponto de vista dos avanços que proporcionam. O juiz atua como um fator de reequilíbrio da disputa de poder entre os subgrupos que integram a sociedade que protagoniza o litígio;

- Processos estruturais não são nesse contexto, processos apenas difíceis, ou processos em que se pretendem realizar medidas de complicada implementação, nem medidas estruturais ou estruturantes são apenas medidas difíceis.



Características

- Lógica cíclica
- Plano com metas específicas para que haja finalização do processo ao concretizar essas metas do plano original
- Flexibilidade procedimental decorrente da mutabilidade do objeto litigioso;
- Busca do consenso, juiz como um *political powerbroker* (Colin Diver)
- Atuação prolongada e busca de melhorias incrementais
- Intensa atuação do Supremo Tribunal Federal x Colômbia x EUA
 - Brasil: o locus de processo coletivo estrutural não é necessariamente o STF. Há processos por ACPs em primeiro grau. No STF há atuação por ADPF e se deu de maneira incidental (surgiu do interesse da corte no tema)
 - Colômbia: a corte constitucional é o locus do processo estrutural
 - EUA: A suprema corte não tem atuado diretamente, existindo processos em primeiro grau
- Obs. ainda que o termo seja algo recente no Brasil, muitos magistrados já praticavam esse processo, ainda que sem usar o termo específico. Portanto, a prática antecedeu a teorização
- Críticas:
 - Processo sendo utilizado para intervenção em políticas públicas
 - O processo estrutural é um método, sendo instituto de direito processual, para se realizar uma alteração prospectiva, gradual e duradoura em uma realidade.
 - Portanto não é sinônimo de intervenção em políticas públicas, ainda que bem aplicável a estas situações. Assim, a crítica acima é superada

- Outro problema é o da capacidade institucional: judiciário não seria o órgão mais apropriado para realizar esse tipo de transformação. Resposta: não se espera que o Poder Judiciário faça algo, mas apenas fomente, acompanhe e monitore

- Por fim, a terceira crítica seria de que o processo estrutural fomentaria processos muito longos para os quais o Judiciário não tem capacidade operacional. Ainda que válida, essa crítica deve ser resolvida pelo Judiciário

Na próxima aula será abordada uma crítica quanto a atuação do STF

- Abaixo serão abordadas diversas ações que não nasceram estruturais, demonstrando essa atuação prática antes da teorização

Cirurgias ortopédicas no Ceará – ações que não nascem estruturais



- O caso se trata de um cumprimento de sentença de processo já transitado em julgado: dizia que o Ceará deveria fazer em torno de 4 mil cirurgias ortopédicas que estavam atrasadas
- Designou-se audiência para entender o motivo desses atrasos. Esse fato deixou claro que não adiantaria apenas mandar cumprir a sentença, sendo necessário aprofundar no diagnóstico a partir de novas audiências e novos partícipes
- Notou-se a necessidade de efetivamente criar uma fila, observando que o problema não estava em uma fila malfeita, mas que esta nem sequer existia
- A desvantagem do caso está no fato de modificar o rumo da ação no curso do processo, trazendo problemas do processo individual (ex. estabilização da demanda).

ACP com pedido originalmente estrutural

- A partir da Teoria, passou-se a ter ações que nasceram originalmente estruturais

Esta ação civil pública pretende a adoção de medidas estruturais para a revisão da política federal de aprovação, licenciamento, operação e fiscalização de barragens, a cargo dos réus. As medidas estruturais aqui pleiteadas são uma resposta necessária aos desastres ambientais e humanos que se abateram sobre o país nos últimos três anos, mas que não provocaram mudanças jurídicas e gerenciais significativas, perpetuando-se uma situação de intolerável risco ambiental e humano.

1

MINUTA



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Avenida Brasil, 1877 – bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG - 30.140-007

Faz-se necessário, nesse contexto, a intervenção jurisdicional para, mediante o desenvolvimento de um processo estrutural, planejar, implementar e fiscalizar medidas capazes de criar, no futuro, uma estrutura pública de fiscalização de barragens que possa desempenhar suas tarefas de maneira confiável e eficiente. A pretensão se funda em diversas normas constitucionais, dentre as quais se destacam a proteção da dignidade humana (art. 1º) e a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225).

- Essa ação foi construída a partir do pano de fundo do desastre de Mariana e Brumadinho
- Notou-se que mesmo após esses desastres, a estrutura pública não se adequou

Etapas

- h) Que seja determinado a ambos os réus que apresentem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, um plano de reestruturação da atividade de fiscalização de barragens no Brasil, o qual deverá contemplar medidas estruturais para o planejamento e gestão do setor, no curto, médio e longo prazo. Tal plano deverá contemplar, no mínimo, o seguinte:
- a. Diagnóstico das barragens existentes no país, da periodicidade com a qual a sua fiscalização se faz necessária, dos riscos que cada uma delas representa e da expertise necessária para fiscalizá-las;
 - b. Diagnóstico das necessidades de recursos da ANM, para que seja capaz de implementar o plano de fiscalização a que se refere o item anterior;
 - c. Diagnóstico das necessidades de pessoal da ANM, considerando tanto o pessoal próprio quanto de terceiros e incluindo cronograma para a realização de concursos públicos, nomeação e posse dos servidores, bem como as respectivas lotações e funções;
 - d. Diagnóstico das medidas de prevenção à corrupção e à captura dos servidores públicos responsáveis pelas fiscalizações, bem como medidas de prevenção e combate à
 - e. Cronograma de curto (360 dias), médio (720 dias) e longo (1.080 dias) prazo para a implementação do plano

35

MINUTA



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Avenida Brasil, 1877 – bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG - 30.140-007

apresentado, após a devida aprovação pelo juízo, inclusive com a alocação orçamentária e a realização dos concursos públicos para tanto necessários;

- f. Dinâmica de avaliação e reavaliação contínua do plano, com a submissão de relatórios semestrais ao juízo, a partir dos quais, em cooperação com as partes, o juízo poderá determinar novas medidas e a readequação das providências firmadas no plano.

- Buscou-se a apresentação de um plano para a reestruturação da fiscalização de barragens no Brasil

Bloco 5

Essa ação gerou um acordo estrutural, já homologado judicialmente

CLÁUSULA SEXTA

A ANM elaborará Plano de reestruturação da atividade de fiscalização de Barragens no Brasil, respeitada sua autonomia institucional.

Parágrafo primeiro. O Plano contemplará medidas estruturais para o planejamento e gestão do setor em curto, médio e longo prazos, incluindo diagnóstico de barragens e a expertise necessária para fiscalizá-las, periodicidade de fiscalização, técnicas de controle e monitoramento, além de gestão de riscos.

Parágrafo segundo. O plano contemplará pautas propositivas para fortalecimento e otimização das medidas de fiscalização, inclusive quanto a recursos materiais e necessidade de pessoal, com previsão de capacitação contínua do pessoal de fiscalização, inclusive na modalidade *on job*.

Parágrafo terceiro. As informações coletadas e aprimoradas ao longo da execução dos cronogramas dos Grupos 1, 2 e 3 serão utilizadas para formulação do Plano.

Parágrafo quarto. O plano contemplará medidas de prevenção à corrupção, mediante a instituição de programa de integridade, seguindo as disposições normativas estabelecidas pela Lei nº 12.813/2013, pelo Decreto nº 9.203/2017 e pela Portaria CGU nº 57/2019.

Parágrafo quinto. O Plano será efetivado no prazo de 12 meses a contar da finalização dos cronogramas dos Grupos 1, 2 e 3.

Parágrafo sexto. Será realizada, em 2.021, pela ANM, a revisão do Plano de reestruturação da atividade de fiscalização de Barragens no Brasil, cabendo à Agência, dentro de sua esfera de competência, adotar as medidas necessárias para garantir a manutenção dos recursos humanos, materiais, logísticos, tecnológicos e de gestão de pessoas e de projetos exigidos para o adequado e efetivo cumprimento das inspeções, vistorias e demais obrigações legais, no tocante à fiscalização das barragens.

STF, ADPF 347

- Trata sobre os presídios
- Tinha como um dos pedidos a elaboração de um plano, por parte da União, para solucionar a questão das más condições prisionais no país
- Não falava em processo estrutural explicitamente
- Aqui há aplicação da teoria do estado de coisas inconstitucionais
- Isso traz uma mudança para o possível objeto do controle abstrato de constitucionalidade
- Não trata apenas de questionar uma norma frente a constituição; possibilitou-se o questionamento dos mais variados aspectos da vida no controle de constitucionalidade
- Gerou um aumento no ajuizamento de ADPFs
- Não houve avaliação do plano estrutural nessa ADPF

STF, ADPF 709, Min. Barroso

- Primeira vez que, efetivamente, houve decisão de cunho estrutural
- ADPF 709: determinou à União a formulação, em 30 dias, de:
[...] um plano de enfrentamento da COVID-19 para os povos indígenas brasileiros, com a participação do CNDH e de representantes das comunidades indígenas, bem como com apoio técnico da Fundação Oswaldo Cruz e do

Grupo de Trabalho de Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO, desde que, aceito o encargo, desempenhem a tarefa como consultores ad hoc. A execução do plano deverá ser monitorada por todos os referidos atores em conjunto. Caberá à União avaliar as demais autoridades e órgãos a serem envolvidos na tarefa. O plano deverá ser trazido à homologação deste juízo, quando eventuais pontos de divergência serão apreciados.

- ADPF 742, Min. Fachin: determinar, à União, que: (i) formule, no prazo de 30 dias, plano nacional de enfrentamento da pandemia covid-19 no que concerne à população quilombola, versando providências e protocolos sanitários voltados a assegurar a eficácia da vacinação na fase prioritária, com a participação de representantes da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas - Conaq;

ADPF 635

pedido formulado na alínea g a fim de determinar que, no caso de realização de operações policiais em perímetros nos quais estejam localizados escolas, creches, hospitais ou postos de saúde, sejam observadas as seguintes diretrizes: (i) a absoluta excepcionalidade da medida, especialmente no período de entrada e de saída dos estabelecimentos educacionais, devendo o respectivo comando justificar, prévia ou posteriormente, em expediente próprio ou no bojo da investigação penal que fundamenta a operação, as razões concretas que tornaram indispensável o desenvolvimento das ações nessas regiões, com o envio dessa justificativa ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em até 24 horas; (ii) a proibição da prática de utilização de qualquer equipamento educacional ou de saúde como base operacional das polícias civil e militar, vedando-se, inclusive, o baseamento de recursos operacionais nas áreas de entrada e de saída desses estabelecimentos; e (iii) a elaboração de protocolos próprios e sigilosos de

7

igualmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço [portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp](http://portal.autenticacao.autenticarDocumento.asp) sob o código 7D73-651A-937F-83D7 e senha 0AE5-8584-86B8-F948

Supremo Tribunal Federal

Inteiro Teor do Acórdão - Página 8 de 198

ADPF 635 MC / RJ

comunicação envolvendo as polícias civil e militar, e os segmentos federal, estadual e municipal das áreas de educação e de saúde, de maneira que os diretores ou chefes das unidades, logo após o desencadeamento de operações policiais, tenham tempo hábil para reduzir os riscos à integridade física das pessoas sob sua responsabilidade; 9. Indeferir, ante possível perda de objeto, o pedido de

- Primeiro voto conjunto do Tribunal

- Desde o início da ação, em novembro de 2019, o STF determinou diversas medidas ao Rio de Janeiro para reduzir a letalidade policial. Durante a pandemia da Covid-19, restringiu as operações policiais em comunidades a situações excepcionais. Depois, fixou medidas adicionais para proteger escolas e hospitais durante operações e preservar vestígios de crimes. Em 2022, o Tribunal reconheceu o quadro de graves violações de direitos das populações residentes nas favelas e uma omissão estrutural do poder público para lidar com o problema. Assim, determinou ao Estado a elaboração de um plano para reduzir a letalidade policial e outras medidas, como necessidade de ambulâncias em operações de alto risco e o uso de câmeras em viaturas e uniformes policiais. Na sequência, o Estado do Rio de Janeiro apresentou um plano com metas e diretrizes iniciais para prevenir mortes resultantes de intervenção policial.
- Em 2025, o Plenário homologou parcialmente o plano de redução da letalidade policial apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e determinou a adoção de medidas para a sua complementação. Entre elas, estão a elaboração de um plano para recuperar territórios ocupados por organizações criminosas e a instauração de um inquérito, pela Polícia Federal, para apurar indícios de crimes com repercussão interestadual e internacional, com ênfase na repressão às milícias, ao tráfico de armas e de drogas e à lavagem de dinheiro. Um grupo de trabalho coordenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) vai acompanhar o cumprimento da decisão, com relatórios semestrais de transparência.
- Trouxe o voto de todo o tribunal
- Homologação parcial de um plano estrutural

Mudanças estruturais do próprio Judiciário: ADPF 828, Min. Barroso e Res. CNJ 510/23

- As Comissões de Conflitos Fundiários **deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais**, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. As comissões poderão atuar em qualquer fase do litígio, inclusive antes da instauração do processo judicial ou após o seu trânsito em julgado, para minimizar os efeitos traumáticos das desocupações, notadamente no que diz respeito às pessoas de vulnerabilidade social reconhecida. A critério de cada Tribunal, poderá caber às Comissões, por exemplo: (i) realizar visitas técnicas nas áreas de conflito, com elaboração do respectivo relatório, a ser remetido ao juiz da causa; (ii) atuar na interlocução com o juízo no qual tramita a ação judicial; (iii) interagir com as Comissões de Conflitos Fundiários instituídas no âmbito de outros poderes e órgãos, como o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, a Defensoria Pública etc.; (iv) participar de audiências de mediação e conciliação agendadas no âmbito de processo judicial em trâmite no primeiro ou segundo grau de jurisdição; (v) agendar e conduzir reuniões e audiências entre as partes e interessados, elaborando a respectiva ata; (vi) promover reuniões para o desenvolvimento dos trabalhos e deliberações; (vii) monitorar os resultados alcançados com a sua intervenção; e (viii) executar outras ações que tenham por finalidade a busca consensual de soluções para os conflitos fundiários coletivos ou, na sua

impossibilidade, que auxiliem na garantia dos direitos fundamentais das partes envolvidas em caso de reintegração de posse. Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências.

ADPF 991

- Trata da população indígena isolada

STF, Habeas Corpus Coletivo 165.704, Min. Gilmar Mendes

- “Conforme mencionado nas decisões anteriores, entendo que o presente habeas corpus coletivo possui inegável dimensão estrutural, uma vez que busca corrigir falhas estruturais e institucionais na implementação da regra da prisão domiciliar estabelecida pelo legislador para os pais ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência (art. 318, II e VI, do CPP). Nesses casos, entende-se que deve ser adotado um modelo judicial aberto e dialógico com a utilização de ferramentas processuais adequadas para o enfrentamento dos graves problemas de política judiciária que violam os direitos das pessoas presas e de seus dependentes”.

STJ Resp 1.854.847, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2.6.2021.

- É certo, pois, que a hipótese em exame envolve um dos muitos litígios de natureza complexa, plurifatorial e estrutural existentes em nossa sociedade e em nosso país. Para melhor compreensão desse fenômeno, confira-se a lição de Edilson Vitorelli (omissis)...

Mais adiante, esclarece Edilson Vitorelli sobre quais são as características essenciais e específicas dos processos estruturais, em que se veiculam pretensões de natureza complexa, multifatorial e policêntrica. Diz ele, in verbis: (omissis)...

Se é verdade que ainda não há, entre nós, a cultura e nem tampouco o arcabouço jurídico adequado para lidar corretamente com as ações que demandam providências estruturantes e concertadas, não é menos verdade que não pode e não deve o Poder Judiciário, em razão disso, negar a tutela jurisdicional minimamente adequada, resolvendo questões dessa magnitude social, política, jurídica e cultural, de modo liminar ou antecipado, sem instrução ou participação, ao simples fundamento de que o Estado não reuniria as condições necessárias para a implementação de políticas públicas e ações destinadas a resolução, ou ao menos à minimização, dos danos decorrentes do acolhimento institucional de menores por período superior àquele estipulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente

CONSIDERANDO que as demandas estruturais e os litígios complexos exigem técnicas especiais de efetivação processual e intervenções jurisdicionais diferenciadas, tais como flexibilidade de procedimento, consensualidade, negociações processuais, e atipicidade dos meios de provas, das medidas executivas e das formas de cooperação judiciária,

Art. 1º. Esta Resolução cria o Centro de Soluções Alternativas de Litígios do STF (CESAL/STF), integrado pelas seguintes unidades no âmbito da Presidência:

I- Centro de Mediação e Conciliação (CMC/STF), disciplinado pela Resolução STF nº 697/2020;

II- Centro de Cooperação Judiciária (CCJ/STF), disciplinado pela Resolução STF nº 775/2022;

III – Centro de Coordenação e Apoio às Demandas Estruturais e Litígios Complexos (CADEC/STF), disciplinado no Capítulo seguinte.

Professor retorna para a página 10 retomando as características do processo estrutural